

17-kazus

“Yangi Taraqqiyot Respublikasi”da parlament a’zolari yangi “Davlat boshqaruvini optimallashtirish to’g’risida”gi qonunni qabul qiladilar. Qonun asosida hukumatning ayrim funksiyalari to’g’ridan-to’g’ri Prezident devoniga o’tkaziladi. Masalan:- iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish bo’yicha farmonlar endilikda parlament muhokamasidan o’tkazilmaydi;- Prezident devoniga ayrim agentliklarni tugatish yoki qayta tashkil etish vakolati beriladi. Muxolifat tomon bu holatni “hokimiyat tarmoqlarining bir-biriga bo’ysunishi, ya’ni muvozanatning buzilishi” deb baholaydi. Konstitutsiyaviy sud esa bu masalani ko’rib chiqishga tayyorgarlik ko’rmoqda.

1. davlat mexanizmi va davlat apparati o’rtasida qanday farq mavjud?

2. hokimiyat tarmoqlarining (qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud) o’zaro tiyib turish va muvozanat tizimi nimani anglatadi?

3. Konstitutsiyaviy sudning vakolatlarini muhokama qiling?

4. davlat mexanizmi prinsiplarni atroflicha muhokama qiling.

1-javob:

Odilqoriyev va Sadullayev fikricha, davlatni tashkil etish va davlat hokimiyatini amalga oshirish jarayonini tushunishda **davlat mexanizmi** va **davlat apparati** tushunchalarini bir-biridan farqlash muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Davlat apparati — bu davlat mexanizmining tarkibiy qismi bo’lib, u davlat hokimiyatini bevosita amalga oshirish vakolatiga ega bo’lgan davlat organlari majmuidan iboratdir. Ya’ni, parlament, hukumat, sudlar, prokuratura va boshqa hokimiyat vakolatiga ega organlar aynan davlat apparatini tashkil etadi. Odilqoriyev ta’kidlaganidek, davlat apparati boshqaruv bilan maxsus shug’ullanuvchi mansabdor shaxslar faoliyatiga, tashkiliy va moliyaviy ta’minotga, shuningdek zarur hollarda majburlov choralari tayanadi va uning asosiy vazifasi davlat funksiyalarini amalga oshirishdan iborat.

Sadullayev fikricha, davlat mexanizmi tushunchasi davlat apparatiga nisbatan kengroq bo’lib, u nafaqat davlat apparatini, balki davlat tashkilotlari, korxonalari va muassasalarini ham o’z ichiga olgan yaxlit tizim hisoblanadi. Davlat mexanizmi orqali davlat hokimiyati amalga oshiriladi va jamiyat ustidan davlat rahbarligi ta’minlanadi. Ya’ni, agar davlat apparati hokimiyatni bevosita amalga oshiruvchi organlar majmui bo’lsa, davlat mexanizmi shu organlar bilan bir qatorda, ularning faoliyatini ta’minlovchi va davlat vazifalarini bajarishga xizmat qiluvchi barcha tuzilmalarni qamrab oladi.

Odilqoriyevning yondashuviga ko’ra, “davlat apparati” tushunchasi davlatning tarkibiy (strukturaviy) jihatini ifodalasa, “davlat mexanizmi”



tushunchasi davlat hokimiyatining funksional jihatini, ya'ni davlatning qanday ishlashi va harakatlanishini anglatadi. Shu bois, davlat mexanizmi iyerarxik tuzilishga ega bo'lgan, o'zaro bog'liq va bir-biriga bo'ysunuvchi organlar hamda tashkilotlar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Sadullayev ham bu fikrni davom ettirib, davlat mexanizmi **davlatning maqsad, vazifa va funksiyalarini amalga oshirishga xizmat qiluvchi tashkiliy, moliyaviy va huquqiy vositalar bilan ta'minlangan tizim** ekanini ta'kidlaydi.

Mazkur nazariy farqlarni "Yangi Taraqqiyot Respublikasi"dagi kazu bilan bog'lab tahlil qiladigan bo'lsak, parlament tomonidan qabul qilingan qonun asosida **hukumatning ayrim funksiyalarining Prezident devoniga o'tkazilishi** holati, avvalo, **davlat mexanizmining funksional qayta tashkil etilishi** sifatida namoyon bo'ladi. Chunki bu o'zgarish nafaqat alohida bir organning vakolatiga, balki **davlat apparati tarkibidagi organlar o'rtasidagi vakolatlar nisbatiga** ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar Prezident devoni ijro etuvchi hokimiyatga xos vakolatlarni parlament muhokamasisiz **amalga oshira boshlasa**, bu holat **davlat mexanizmidagi muvozanatning buzilishiga** olib kelishi mumkin.

Odilqoriyev va Sadullayev yondashuvlari hokimiyatlar taqsimlanishi prinsipi bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu prinsipning nazariy asoslari **fransuz mutafakkiri Sh.L. Monteskye** tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tarmoqlariga bo'linishi hamda ularning bir-birini tiyib turishi zarurligini asoslab bergan. Kazusda esa ayrim ijro etuvchi vakolatlarning Prezident devonida jamlanishi **davlat apparati doirasida vakolatlar konsentratsiyasini kuchaytirib, davlat mexanizmining demokratik muvozanatiga putur yetkazishi** ehtimolini yuzaga keltiradi.

Xulosa qilib aytganda, Odilqoriyev va Sadullayev fikricha, davlat apparati — bu davlat hokimiyatini bevosita amalga oshiruvchi organlar majmui, davlat mexanizmi esa — davlat apparati, davlat tashkilotlari va muassasalari orqali davlat hokimiyatining ishlash va harakatlanish tizimidir. Aynan shu farq kazu ko'tarilgan masalani baholashda muhim bo'lib, u hokimiyat tarmoqlari o'rtasidagi muvozanat va konstitutsiyaviylik masalasini markazga olib chiqadi.

2javob:

Odilqoriyev va Sadullayev fikricha, hokimiyat tarmoqlarining — ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati — o'zaro tiyib turishi va muvozanat tizimi **davlatning demokratik ishlashining asosiy tamoyilini** tashkil qiladi. Bu tizim har bir hokimiyat tarmog'ining mustaqilligi va boshqa tarmoqlar faoliyatini nazorat qilish imkoniyatini ifodalaydi. Odilqoriyev ta'kidlaganidek, har bir tarmoq o'z vakolatlari doirasida mustaqil bo'lishi, lekin shu bilan birga, boshqa tarmoqlarning faoliyatini muvozanatlash va cheklash orqali nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Shu yo'l bilan hokimiyat vakolatlari bir shaxs yoki organ qo'lida to'liq



jamlanmasligi, suiiste'mol va avtoritarizmga yo'l qo'yilmasligi kafolatlanadi.

Sadullayev fikricha, hokimiyat tarmoqlarining o'zaro muvozanat tizimi ularning vakolatlarini bir-biriga tobe qilmasdan, lekin bir-birini nazorat qilish mexanizmini anglatadi. Masalan, qonun chiqaruvchi organ (parlament) qonunlarni qabul qiladi, ijro etuvchi organ (prezident va hukumat) ularni amalga oshiradi, sud hokimiyati esa qonun va ijro etuvchi qarorlarning qonuniyligini tekshiradi. Shu tarzda, har bir tarmoq mustaqil faoliyat yuritadi, lekin boshqa tarmoqlarni to'g'ri ishlashga majbur qiladi. Bu holat davlat mexanizmining barqarorligi va fuqarolarning huquqiy kafolatlarini ta'minlaydi.

Kazus bilan bog'laydigan bo'lsak, "Yangi Taraqqiyot Respublikasi"da parlament tomonidan qabul qilingan "Davlat boshqaruvini optimallashtirish to'g'risida"gi qonun asosida hukumatning ayrim funksiyalari to'g'ridan-to'g'ri Prezident devoniga o'tkazilishi holati muvozanat prinsipini buzilishi xavfini ko'rsatadi. Odilqoriyev fikricha, hokimiyatlar o'zaro muvozanatda bo'lishi zarur, ya'ni ijro etuvchi vakolatlar parlament nazoratisiz jamlanmasligi kerak. Sadullayev fikricha esa, agar Prezident devoni iqtisodiy islohotlar bo'yicha farmonlarni parlament muhokamasidan o'tkazsa yoki agentliklarni tugatish va qayta tashkil etish vakolatini oladigan bo'lsa, bu hokimiyat tarmoqlari o'rtasidagi cheklov va muvozanat tizimini zaiflashtiradi, natijada davlat mexanizmi barqaror ishlash imkoniyatini yo'qotadi.

Shunday qilib, hokimiyat tarmoqlarining o'zaro tiyib turishi va muvozanat tizimi:

- davlat hokimiyati bir shaxs yoki organ qo'lida to'liq jamlanmasligini ta'minlaydi;
- har bir tarmoq mustaqil faoliyat yuritadi, lekin boshqa tarmoqlarni nazorat qilishi mumkin;
- demokratik davlatda fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlanadi;
- va kazus misolida ko'rsatilganidek, agar bu tizim buzilsa, hokimiyat vakolatlari konsentratsiyasi yuzaga keladi va demokratik muvozanat zaiflashadi.

3-javob:

Konstitutsiyaviy sudning vakolatlari davlat hokimiyati tizimidagi muvozanat va Konstitutsiyaga rioya etilishini ta'minlaydigan eng muhim institut hisoblanadi. Odilqoriyev fikricha, Konstitutsiyaviy sud davlat hokimiyati uch tarmog'ining — qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud — faoliyatini Konstitutsiyaga muvofiq nazorat qiluvchi organ bo'lib, u faqat hujjatlarni tekshiruvchi vosita emas, balki mamlakatning konstitutsion tuzumini barqaror saqlovchi mustaqil mexanizm sifatida xizmat qiladi. Sudning asosiy vazifasi qonun va boshqa normativ hujjatlar, jumladan parlament qarorlari, Prezident farmonlari va hukumat qarorlarining



Konstitutsiyaga mosligini aniqlashdir. Shu nuqtai nazardan, **Sadullayev fikricha**, Konstitutsiyaviy sud hokimiyatlarning vakolatlarini bir-biriga tobe qilmasdan, ularning faoliyatini nazorat qilish mexanizmini yaratadi, bu esa davlat mexanizmining barqaror ishlashini va fuqarolarning huquqlari kafolatlanishini ta'minlaydi.

"O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi to'g'risida"gi Qonun 4 moddaga muvofiq, Konstitutsiyaviy sudning vakolatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Konstitutsiyaga mosligini tekshirish (qonunlar, Oliy Majlis palatalari qarorlari, Prezident farmonlari va qarorlari, hukumat qarorlari, mahalliy hokimiyat organlari qarorlari, shuningdek davlatlararo shartnomalar), referendumga chiqarilayotgan masalalarning Konstitutsiyaga muvofiqligini aniqlash, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining O'zbekiston Konstitutsiyasiga mosligini nazorat qilish, konstitutsiyaviy normalar va qonunlarni sharhlash, sudlar tashabbusi bilan kiritilgan murojaatlarni ko'rib chiqish va har yili Oliy Majlis palatalariga hamda Prezidentga konstitutsiyaviy qonuniylik bo'yicha ma'lumot taqdim etish. Bundan tashqari, Konstitutsiyaviy sud o'z vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha qonun loyihalarini Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritish huquqiga ham ega.

Bu vakolatlar Konstitutsiyaviy sudni mamlakatda **Konstitutsiya ustuvorligi va hokimiyatlar o'rtasidagi muvozanatni** ta'minlovchi mustaqil organ sifatida belgilaydi. **Sadullayev fikricha**, sudning majburiy qarorlari orqali qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi organlar o'z vakolatlarini Konstitutsiyadan chetga chiqmasdan amalga oshiradilar, bu esa fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlaydi. Masalan, "Yangi Taraqqiyot Respublikasi" kazusida parlament tomonidan qabul qilingan "Davlat boshqaruvini optimallashtirish to'g'risida"

4-javob:

Davlat mexanizmi prinsiplari davlat hokimiyati tizimining samarali ishlashini ta'minlaydigan asosiy tamoyillar majmuasidir. Odilqoriyev fikricha, davlat mexanizmi prinsiplarini ikki asosiy guruhga ajratish mumkin: **tashkiliy prinsiplar va huquqiy prinsiplar**.

Tashkiliy prinsiplar davlat organlari o'rtasidagi **vakolatlarning aniqligi, hokimiyatlarning o'zaro muvozanati, mustaqilligi va iyerarxik bog'liqligini** ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, **vakolatlarning to'g'ri taqsimlanishi** har bir organning o'z funksiyasini samarali bajarishiga imkon yaratadi. Kazusga bog'lab aytganda, "Yangi Taraqqiyot Respublikasi"da parlament tomonidan qabul qilingan qonun asosida ba'zi ijro etuvchi vakolatlar Prezident devoniga o'tkazilsa, agar bu o'zaro muvozanat va nazorat mexanizmi bilan birlashtirilmasa, **hokimiyatlar o'rtasidagi muvozanat prinsipiga zid bo'ladi**.

Huquqiy prinsiplar esa, Sadullayev fikricha, **davlat organlari faoliyatining Konstitutsiya va qonunlar doirasida amalga oshirilishini, fuqarolarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilishni, oshkoralik va javobgarlikni ta'minlashni** nazarda tutadi. Bu prinsiplar, shuningdek, davlat



mexanizmining **samarali va adolatli ishlashini kafolatlaydi**, chunki barcha organlar o'z vakolatlarini qonuniy asosda bajaradi va bir-biriga bevosita bo'ysunmaydi.

Davlat mexanizmi prinsiplari orasida yana bir muhim jihat — **vakolatlarning aniqligi va kompetensiya taqsimotidir**. Odilqoriyev fikricha, har bir davlat organi o'z vazifalari, vakolatlari va faoliyat doirasiga ega bo'lishi lozim, shu orqali hokimiyat organlari o'rtasida chalkashlik va vazifalar to'qnashuvining oldi olinadi. Sadullayev esa bu tamoyilni hokimiyat tarmoqlarining o'zaro tiyib turish va muvozanat tizimi bilan bog'laydi: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organlari bir-birini nazorat qiladi, ammo har biri **mustaqil faoliyat yuritadi**.

Shuningdek, davlat mexanizmi prinsiplariga **shaffoflik va javobgarlik, xalq manfaatlarini himoya qilish, maqsad va vazifalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan tashkiliy va moliyaviy ta'minot** ham kiradi. Kazus kontekstida aytganda, agar ijro etuvchi vakolatlar parlament nazoratisiz Prezident devoniga o'tkazilsa, bu **vakolatlar aniqligi va hokimiyat muvozanati prinsipini buzadi**, davlat mexanizmi samaradorligi pasayadi va fuqarolarning huquqlari xavf ostida qoladi.

Shu tarzda, **davlat mexanizmi prinsiplari — bu vakolatlarning aniqligi, hokimiyatlar muvozanati, mustaqillik va nazorat mexanizmi, huquqiylik, shaffoflik va fuqarolar huquqlari kafolatini birlashtiruvchi tamoyillar majmuasi bo'lib, ular davlat organlari faoliyatining barqaror, samarali va demokratik shaklda amalga oshishini ta'minlaydi**. Odilqoriyev va Sadullayev fikricha, ushbu prinsiplardan chetga chiqish — hokimiyatlarning konsentratsiyasi, suiiste'mol va demokratik tamoyillarning buzilishiga olib keladi.

